

**PERJANJIAN KERJASAMA JASA PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

ANTARA

**PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**
NOMOR: 0687 / U00000 / 2023-S0

DENGAN

PT. KARYA TEKNIK MULIA
NOMOR: 016/KTM/SPKLB3/III/2023

DAN

PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
NOMOR: KIMA.PRU - 068 / DPL / III / 2023

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Tujuh (27)*, bulan *Maret (03)*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-03-2023)* dibuat dan ditanda tangani Perjanjian tentang Pengelolaan Limbah B3 (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 72 tanggal 27 Januari 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0035684.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

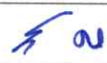
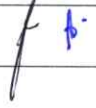
PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

II. **PT. KARYA TEKNIK MULIA** adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Ruko Vasanta Innopark Blok K Nomor 109, Kelurahan Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17530 dalam hal ini diwakili oleh **Agung Wibowo** selaku **Direktur**, yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, akta perubahan terakhir No. **3 Tanggal 11 Januari 2022**, yang dibuat dihadapan Notaris Recky Franky Limpele, SH di Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat di dalam Sismimbakum KEMENKUMHAM RI No. AHU-0008642.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 dan izin Pengangkutan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No SK.00137/AJ.309/1/DJPD/2019 tanggal 24 Juni 2019 demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. Karya Teknik Mulia** sebagai (**Pengangkut limbah B3**) selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

III. **PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR** adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengelolaan Kawasan Industri, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 15 Daya, Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh **Misbahuddin** selaku **Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan**, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor: KIMA.B-192/DIR/XII/2021 tertanggal 09-12-2022 demikian sah dan berwenang mewakili Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama **PT Kawasan Industri Makassar**, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) **9120005871521** terdaftar dan telah diterbitkan oleh Sistem OSS, dan kode KBLI **38120**, yang pendirian dan anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga akta perubahan pengurus terakhir sebagai berikut :

- Akta Nomor 20 tertanggal 13-10-2022 (tiga belas oktober dua ribu dua puluh dua), yang dibuat dihadapan Sahabuddin Nur, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.09-0065015 Tahun 2022 tertanggal 13-10-2022 (tiga belas oktober dua ribu dua puluh dua) tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KETIGA**"

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dalam kedudukannya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- a. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya **menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**;
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha **pengangkutan (transporter) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** yang telah mempunyai perijinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. PIHAK KETIGA adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Investasi dan Pengelolaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa dalam upaya pengolahan dan/atau pemusnahan limbah B3 hasil kegiatan usaha dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk menjalin kerjasama guna terlaksananya penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 hasil kegiatan usaha dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa penandatanganan Perjanjian ini akan dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dengan cara sirkuler.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. **Fasilitas** adalah fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pemusnahan limbah B3 yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh PIHAK KETIGA, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan limbah B3 berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. **Jasa** adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.
3. **Perjanjian** adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

(jika ada) tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. **Limbah B3 (dalam Perjanjian ini dapat pula disebut "Limbah")** adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lampiran 1) yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK KEDUA untuk diolah oleh PIHAK KETIGA.
5. **Perhitungan Biaya** adalah daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang diatur dalam Perjanjian tersendiri.
6. **Surat Perintah Kerja (SPK)** adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA berisi informasi mengenai pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah.
7. **Transportasi/alat transportasi** adalah kendaraan berupa truk-truk dan/atau kendaraan-kendaraan lainnya yang berizin berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah B3 yang dihasilkan dengan menggunakan Transportasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KETIGA untuk diolah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya, dan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, yang selanjutnya PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KETIGA mengenai SPK tersebut
3. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melaksanakan pekerjaan Jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perhitungan Biaya pada saat limbah B3 diterima di fasilitas PIHAK KETIGA.
4. Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh PIHAK KEDUA dapat berubah-ubah sewaktu-waktu bergantung dari keadaan aktual di lokasi PIHAK PERTAMA.

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

5. Transportasi dan peralatan disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menyediakan Transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi (*driver*), perangkat yang menunjang keselamatan kerja termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja yang berlaku.
 - b. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah ke dalam alat transportasi.
 - c. Pengisian limbah B3 yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam Transportasi yang disediakan PIHAK KEDUA harus sesuai kapasitas yang telah ditentukan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
6. PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbah B3 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
7. Perincian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini setidaknya memuat mengenai jenis-jenis dan jumlah Limbah akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.
8. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KETIGA estimasi waktu tiba limbah B3 yang diangkut ke fasilitas PIHAK KETIGA
9. PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus menerima Konfirmasi dari PIHAK KETIGA perihal kesanggupan PIHAK KETIGA untuk mengolah dan/atau memusnahkan Limbah B3 yang akan diangkut.
10. PIHAK KETIGA akan menyampaikan Konfirmasi kesanggupannya untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah B3 yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA tersebut, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pengolahan dan/atau pemusnahan yang tersedia pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut PIHAK KEDUA.
11. Dalam Konfirmasinya, PIHAK KETIGA berhak melakukan penolakan terhadap sebagian atau seluruh jenis maupun jumlah limbah yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KETIGA tidak memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut PIHAK KEDUA.

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		



12. Apabila jenis dan jumlah Limbah yang tiba di fasilitas PIHAK KETIGA lebih dari yang telah disampaikan dalam Konfirmasinya, maka PIHAK KETIGA berhak menolak sebagian atau seluruh Limbah tersebut.
13. PIHAK KETIGA berhak untuk mengembalikan limbah B3 dan/ atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dapat mengenakan biaya tambahan kepada PIHAK PERTAMA apabila limbah B3 yang telah dikirim berbeda dengan jenis dan jumlah limbah B3 yang terdapat dalam Perhitungan Biaya yang telah disepakati.
14. Ukuran berat (tonase) atau volume (M³) atas limbah B3 yang diangkut oleh PIHAK KEDUA berdasarkan timbangan/pengukuran PIHAK PERTAMA dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA dan yang diterima difasilitas PIHAK KETIGA berdasarkan pertimbangan/pengukuran PIHAK PERTAMA dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
15. Atas penentuan berat dan/ atau volume seperti yang tercantum dalam ayat 14 tersebut diatas akan diterbitkan surat jalan oleh PIHAK KEDUA yang berisikan jenis, jumlah berat dan atau volume limbah B3 yang akan dikirim ke PIHAK KETIGA dengan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
16. PIHAK KETIGA berhak menolak limbah B3 yang diangkut oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA apabila saat akan diserahkan kemasan limbah B3 telah rusak dan terjadi kebocoran, tidak terdapat label pada kemasan limbah B3 dan adanya perbedaan jenis dan selisih berat limbah B3 lebih dari 5 % pada saat penimbangan di tempat PIHAK KETIGA dengan berat pada Manifest limbah B3 dan surat jalan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**, terhitung sejak tanggal **01 (Satu) bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-04-2023)** dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal **31 (Tiga Puluh Satu) bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-03-2024)** dan perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak.
2. Perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK minimal 6 bulan sekali.

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

PASAL 4

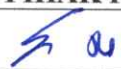
PEMBAYARAN ATAS BIAYA JASA

1. Biaya Jasa dan mekanisme pembayarannya akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dengan ketentuan :
 - a. PIHAK PERTAMA akan menanggung semua biaya pengangkutan limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA akan menanggung seluruh biaya pengolahan dan/atau pemusnahan limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada PIHAK KETIGA sesuai mekanisme pembayaran yang telah disepakati antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - c. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK KETIGA tidak akan melakukan penagihan apapun selain kepada PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal pengenaan biaya tambahan, sesuai dengan yang dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (13)
 - d. PIHAK KEDUA tidak dapat menjadikan PIHAK PERTAMA sebagai alasan tertunda/terhambat/telat dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada PIHAK KETIGA
2. PIHAK PERTAMA dengan ini setuju dan sepakat untuk membayar biaya Jasa kepada PIHAK KEDUA. Selanjutnya, PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk membayar kewajiban biaya yang timbul atas pengolahan limbah B3 PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA berdasarkan Perhitungan Biaya yang disepakati selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan invoice oleh PIHAK KETIGA.

PASAL 5

PERPAJAKAN

1. PIHAK PERTAMA setuju untuk memotong PPH 23 atas pembayaran Jasa sehubungan dengan Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan melaporkan pembayaran pajak tersebut kepada instansi pajak yang berwenang.
2. Pajak-pajak lainnya dimana PIHAK PERTAMA yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku harus menahan, memotong, menyetorkan dan melaporkan kepada Instansi Pajak yang berwenang sehubungan dengan

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- pembayaran-pembayaran didalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA harus memberikan dokumen pemotongan Pajak Penghasilan pada saat pembayaran.
3. Keterlambatan dan/atau kelalaian menyetorkan dan melaporkan ke Instansi Pajak berwenang atas sejumlah pajak yang telah ditahan dan dipotong oleh PIHAK PERTAMA maka kerugian, beban yang ditimbulkan oleh keterlambatan, kelalaian tersebut dikenakan kepada PIHAK PERTAMA yang telah terlambat dan/atau lalai.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas segala risiko dan akibat yang mungkin timbul sebelum diserahkan limbah B3 kepada PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK wajib memiliki akun SIRAJA limbah B3 dan festronik untuk menjamin kelancaran administrasi pengelolaan limbah B3 berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala risiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan, setelah keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA sampai ke tempat pengolahan, dan/atau pemusnahan Limbah B3 dan atau limbah medis di lokasi aktivitas usaha PIHAK KETIGA dengan standar dan prosedur yang berlaku dan karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan Limbah B3 dan atau limbah Medis yang dilakukan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA wajib menerima semua limbah B3 PIHAK PERTAMA serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan dan K3L di lokasi PIHAK PERTAMA pada saat Transporter pengangkutan limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA wajib membantu PIHAK PERTAMA apabila terjadi masalah berkaitan dengan limbah B3 sesuai dengan Perjanjian ini.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menjamin atas semua kelengkapan perizinan yang berkenaan dengan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

7. PIHAK KETIGA bertanggung jawab dan menjamin atas semua kelengkapan perizinan yang berkenaan dengan pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

PASAL 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa:
 - a. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan Perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak yang berwenang.
 - b. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA saat ini tidak dalam keadaan pailit dan/atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit serta tidak dalam keadaan dilikuidasi.
 - c. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan kewenangannya untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk sah nya pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - d. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang dilakukan dan menyatakan mempunyai semua izin-izin yang sah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. PIHAK KETIGA bergerak dalam aktivitas usaha pelaksanaan Jasa pemusnahan dan/atau pembakaran dengan Incinerator berkenaan dengan bahan-bahan limbah B3 dan telah mengembangkan keahlian yang disyaratkan untuk melaksanakan Jasa yang disetujui oleh Para Pihak.
 - f. PIHAK KEDUA menjamin semua Transportasi dan setiap Fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Perjanjian ini memegang izin atau lisensi atau sertifikat atau rekomendasi persetujuan yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - g. PIHAK KETIGA menjamin dalam melaksanakan Jasa untuk PIHAK PERTAMA dengan cara yang aman dan layak kerja dan sesuai dengan semua ketentuan yang diatur oleh undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

- h. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan limbah yang ditujukan ke PIHAK KETIGA kepada vendor (Pengolah lain).
 - i. Bukti diterimanya limbah oleh PIHAK KETIGA adalah manifest Elektronik KLHK serta Berita acara pemusnahan yang telah di tanda tangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - j. PIHAK KETIGA tidak bertanggung jawab terhadap limbah dari PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK KEDUA dengan tujuan selain dari fasilitas PIHAK KETIGA.
2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bahwa:
 - a. Limbah B3 yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah hasil kegiatan sendiri dan sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek – aspek material limbah B3 tersebut.
 - b. PIHAK PERTAMA menaati semua ketentuan yang diatur oleh undang – undang, keputusan – keputusan, ketetapan – ketetapan yang berlaku dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman selama PIHAK KEDUA berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

BATAS TANGGUNG JAWAB

Pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau karena kecerobohan, kelalaian atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pihak yang bersangkutan yang disengaja atau tidak disengaja oleh para pegawai, agen atau Perjanjiantornya dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjamin dan membebaskan Pihak lainnya dan para petugas, direktur, pegawai, agen, kontaktor, termasuk perusahaan afiliasinya, suksesornya dan yang menerima pengalihan dan semua perwakilannya yang bertindak dalam kapasitas profesinya, dari dan terhadap suatu dan semua hutang, kerugian, denda, tuntutan, ongkos dan pengeluaran yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini (termasuk ongkos-ongkos pembelaan, penyelesaian dan imbalan jasa pengacara yang layak) yang salah satu atau semuanya menjadi beban, timbul, menjadi tanggung jawab atau mengakibatkan adanya pembayaran akibat dari cedera badan (termasuk kematian), kerusakan harta milik, pencemaran atau pengaruh buruk terhadap lingkungan atau pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan.

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

PASAL 9

PERUBAHAN SECARA TERTULIS

Tiada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimili atau diantar langsung atau melalui *email* atau jasa kurir atau social media lainnya kepada Para Pihak, maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil Para Pihak adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA, PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RS OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA	
Alamat	: Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Biringkanaya Kota Makassar
No. Tlpn	: 0411-4821000
No. Fax	:
Up	: Zulfina Eka Putri
Email	: rsoj.prb@gmail.com
PIHAK KEDUA, PT. KARYA TEKNIK MULIA	
Alamat	: Ruko Vasanta Innopark Blok K Nomor 109, Kelurahan Ganda Mekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kode Pos 17530.
No. Tlpn	: 021 344 3025 / 0819 7796 9922
No. Fax	:
Up	: Dedi Setiawan
Email	: ptkaryateknikmulia@gmail.com

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

PIHAK KETIGA, PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR		
Alamat	:	Jl. Perintis Kemerdekaan KM.15, Daya, Makassar
No.Tlpn	:	0411- 510-158
No. Fax	:	0411-510-098
Up	:	Misbahuddin
Email	:	misbahuddin@ptkimamakassar.co.id

2. Dalam hal salah satu Pihak mengubah dan/atau mengalami perubahan alamat maka Pihak yang mengubah atau mengalami perubahan alamat tersebut di atas harus segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.
3. Korespondensi/Informasi dengan sifat penting dan mendesak dianggap telah diterima oleh pihak lain bila telah disampaikan melalui SMS (*Short Message Service*), WA (*WhatsApp*) atau Email, dan atau alat komunikasi lainnya

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. Para Pihak akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi ("Informasi Rahasia") yang diterima atau didapatkan berkenaan dengan Perjanjian ini atau mengenai permasalahan yang diajukan berkaitan dengan Perjanjian dan negosiasi-negosiasi terkait dengan Perjanjian ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan, tanpa kesepakatan Pihak pengungkap untuk menggunakan informasi-informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dengan tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini, Para Pihak wajib, pada akhir atau saat berakhirnya Perjanjian ini, mengembalikan dengan segera setelah permintaan semua dokumen yang berisi Informasi Rahasia atau bagian daripadanya, termasuk semua salinan, gambar statistik dan kutipan/petikan yang dibuat dari padanya, dan setelah itu tidak akan mengeksploitasi atau menggunakan Informasi Rahasia dimaksud untuk tujuan apapun, selain untuk kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

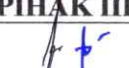
PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

3. Kewajiban dalam Pasal ini tidak akan membatasi pengungkapan oleh salah satu PIHAK sesuai dengan hukum yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau dari instansi pemerintah (asalkan PIHAK yang mengungkapkan harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang tidak mengungkapkan atas perintah tersebut) dan, kecuali sejauh bahwa hukum setempat tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang:
 - a) Dikembangkan sendiri oleh yang PIHAK lain,
 - b) Menjadi konsumsi publik (selain melalui pengungkapan yang tidak sah oleh PIHAK yang tidak mengungkapkan),
 - c) Diungkapkan oleh pemilik informasi tersebut kepada pihak ketiga yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan,
 - d) Telah diketahui oleh PIHAK tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan, selain sesuai dengan Perjanjian ini.
 - e) Diterima secara benar oleh PIHAK yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
4. Para Pihak tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di Perjanjian ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan ijin tertulis dari Para Pihak.
5. Para Pihak tidak memberikan jaminan mengenai informasi yang dipertukarkan. Para Pihak dalam memberikan informasi, tidak bertanggung jawab atas dan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian PIHAK lainnya atas klaim sehubungan dengan penggunaan informasi yang dipertukarkan.
6. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kewajiban Para Pihak sehubungan dengan informasi rahasia yang diungkapkan baik PIHAK lain selama jangka waktu Perjanjian ini tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Perjanjian ini maupun akan terus berlaku tanpa batasan waktu.
7. Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 12

KEADAAN DARURAT/FORCE MAJEURE/KAHAR

1. Suatu Pihak tidak akan dianggap telah wanprestasi di dalam melaksanakan kewajiban – kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejauh hal itu dibuktikan

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

bahwa kinerjanya itu telah terhalang atau tertunda karena adanya Keadaan Darurat yakni setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), tindakan-tindakan oleh musuh masyarakat, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.

2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Perjanjian Jasa ini untuk 3 (tiga) bulan lamanya, setelah masa pemberhentian sementara tersebut bahwa kewajiban tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.

PASAL 13 PEMISAHAN

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu alasan tidak sah, illegal, atau tidak dapat diberlakukan, dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari Perjanjian tanpa mempengaruhi ketentuan lainnya.

PASAL 14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir karena keputusan secara sepihak dari PIHAK KETIGA dan dapat pula berakhir dengan sendirinya jika salah satu Pihak dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan.
2. Perjanjian dapat berakhir baik karena Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban dari masing-masing Para Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian yang diinginkan dan Pihak yang mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan alasan Pengakhiran Perjanjian dalam Pemberitahuan Tertulis tersebut.

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

4. Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka semua ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban masing-masing Pihak tersebut.
5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berkenaan dengan Perjanjian ini sejauh pengesampingan itu diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan.

PASAL 15

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila upaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tidak tercapai paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar ;

PASAL 16

LAIN-LAIN

1. Setiap penambahan dan/atau perubahan pada Perjanjian ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis diantara Para Pihak dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Lampiran-lampiran berikut dengan perubahannya (apabila ada) yang melekat pada Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Para Pihak dengan ini menunjuk hukum Negara Republik Indonesia untuk mengatur persiapan, pelaksanaan dan penegakan dari Perjanjian.
4. Semua bukti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini antara lain tidak terbatas pada surat-surat, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang telah dan/atau akan dibuat dan/atau ditandatangani di kemudian hari, semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

5. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk dalam hal terdapat perubahan terhadapnya, akan diatur kemudian secara terpisah dalam bentuk Adendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
6. Jika terdapat dari ketentuan pada Perjanjian yang melanggar hukum atau tidak dapat dipaksakan, ketentuan tersebut harus dihentikan dan lainnya dari ketentuan tersebut akan tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada **hari, tanggal, bulan dan tahun** sebagaimana tersebut di atas oleh masing-masing pihak, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak telah menerima satu rangkap.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
RS OTAK & JANTUNG PERTAMINA
ROYAL BIRINGKANAYA


dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA
PT KARYA TEKNIK MULIA


PT KARYA TEKNIK MULIA
AGUNG WIBOWO
Direktur

PIHAK KETIGA


MISBAHUDDIN
Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan

MISBAHUDDIN
Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		

5. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk dalam hal terdapat perubahan terhadapnya, akan diatur kemudian secara terpisah dalam bentuk Adendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
6. Jika terdapat dari ketentuan pada Perjanjian yang melanggar hukum atau tidak dapat dipaksakan, ketentuan tersebut harus dihentikan dan lainnya dari ketentuan tersebut akan tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas oleh masing-masing pihak, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak telah menerima satu rangkap.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
RS OTAK & JANTUNG PERTAMINA
ROYAL BIRINGKANAYA


dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA
PT KARYA TEKNIK MULIA


AGUNG WIBOWO
Direktur

PIHAK KETIGA


MISBAHUDDIN
Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
	<i>Bj</i>	<i>fp F</i>

LAMPIRAN
PERJANJIAN JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3

ANTARA

PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
NOMOR: /U00000/2023-S0

DENGAN

PT. KARYA TEKNIK MULIA
NOMOR: 016/KTM/SPKLB3/III/2023

DAN

PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
NOMOR: KIMA.PE.4 - 068 / DPL / III / 2023.....

NO	JENIS LIMBAH	KODE LIMBAH
1	LIMBAH MEDIS (PADAT, TAJAM, CAIR)	A337-1
2	BATERAI	B110d
3	OLI BEKAS	B109d
4	LIMBAH ELEKTRONIK (LAMPU TL)	B107d
5	BENDA TAJAM/BESI	
6	MINYAK BEKAS	B105d

- **DISESUAIKAN DENGAN MANIFEST YANG DIKIRIM**

PARAF		
PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
		